

1500891-04.2021.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA GUIMARAES ORNELLAS

Comarca: Tremembé

Foro: Foro de Tremembé

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 07/01/2022

... desnecessário para a tipificação do crime de tráfico de drogas o agente ser flagrado em atos de mercancia, visto que presente uma dentre as múltiplas ações previstas no tipo penal, a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso.

Nessa senda: "O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tremembé

Foro de Tremembé

2ª Vara

Rua Costa Cabral, 1183, Tremembe - SP - cep 12120-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1500891-04.2021.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500891-04.2021.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MIKE DIONISIO CORREIA

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ FILIPE SOUZA FONSECA

Vistos.

MIKE DIONÍSIO CORREIA, qualificado nos autos, foi DENUNCIADO como incurso no art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista que, no dia 21 de junho de 2021, por volta das 18h, no Centro de Progressão Penitenciária "Dr. Edgard Magalhães Noronha", localizado na Rodovia Amador Bueno da Veiga, Km 138, Bairro Una, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para fins de entrega e fornecimento a consumo de terceiros, 02 porções de Cannabis sativa L ("maconha"), com peso líquido de 25,53g, e 01 porção de cocaína, com peso líquido de 56,67g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão (fl. 13) e laudo de constatação provisória de substância entorpecente (fls. 09/12).

Notificado (fl. 170), apresentou defesa prévia (fls. 179/188), tendo sido a denúncia recebida (fls. 189) em 14 de outubro de 2021.

Foi realizada audiência de instrução, onde foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado. Ao final, as partes apresentaram debates orais (fls. 244/245).

O Ministério Público pugnou pela procedência da denúncia, e a defesa pugnou pela absolvição do acusado, tendo em vista divergências em relação a quantidade de droga apreendida.

É o RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A representação é PROCEDENTE.

A materialidade foi demonstrada pelo laudo de exame químico toxicológico (fls. 81/83), bem como pelas demais provas produzidas em juízo.

Igualmente certa a autoria por parte do acusado, corroborado pela sindicância juntada aos autos (fls. 88/164), senão vejamos:

A testemunha Robson Zanardo Garcia, agente penitenciário, relatou que durante o retorno da "saidinha", durante o monitoramento dos presos, passando os chinelos no raio X, foi constatada a droga no chinelo do acusado, que confessou ser dele. Não se recorda se disse se era para uso pessoal ou para terceiros. Essa situação é comum no retorno da saidinha. Não sabe dizer se era para consumo próprio, porque não sabe se o acusado é dependente químico. Não se recorda se o acusado comentou que a droga era para outro detento.

A testemunha José Álvaro da Rocha, agente penitenciário, confirmou o relato do seu colega, acrescentando que foram encontradas maconha e cocaína. Não tem conhecimento do envolvimento do acusado com o tráfico de drogas.

Interrogado em juízo, o acusado Mike Dionísio Correia relatou que estava na fila, quando seu chinelo estourou e "Fenando Ferroso", que estava no mesmo "raio" que o depoente, ofereceu um chinelo, sendo que aceitou. É usuário de drogas. Usa maconha. Foi processado pelo artigo 155. Trabalhava em 2018.

Pois bem.

Como visto, a prova é robusta e converge na comprovação de que o acusado, de fato, praticou o crime de tráfico de drogas.

A pequena quantidade de droga encontrada não basta para afastar o tipo penal descrito nos autos, uma vez que o acusado admitiu ser usurário de maconha, e trazia consigo também cocaína.

A versão de que não tinha consciência do conteúdo da droga, não se coaduna com todos os elementos dos autos. no mais, nenhuma prova de que o chinelo foi recebida por terceiro foi demonstrada nos autos.

Assim, as provas produzidas e as circunstâncias do delito foram suficientes para comprovar que os entorpecentes eram do acusado e se destinavam ao tráfico.

De posse do histórico do acusado, verifica-se que ele é reincidente, pois já condenação anterior transitada em julgado (fl. 26).

Como visto, o depoimento dos agentes penitenciários foi coeso no sentido de afirmar que o entorpecente foi encontrado no chinelo do acusado.

Convém frisar, nesta oportunidade, que: "Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta da suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendam interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT 616/286).

Nesse sentido, ainda: "Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunhas a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecentes por asseveraram que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta da suspeição" (RT 614/275).

Ademais, a versão policial foi reafirmada pelos documentos colacionados aos autos, bem como pelo depoimento do acusado em solo policial, onde confessou os fatos.

Nesse contexto, cumpre salientar ser desnecessário para a tipificação do crime de tráfico de drogas o agente ser flagrado em atos de mercancia, visto que presente uma dentre as múltiplas ações previstas no tipo penal, a finalidade mercantil deve estar demonstrada pelas circunstâncias do caso.

Nessa senda: "O tipo penal de tráfico é de conteúdo variado ou misto alternativo, pois qualquer das condutas descritas tipifica o delito. Assim, mesmo que o agente não tenha comercializado a droga, a simples guarda é suficiente para que se configure o tráfico de entorpecentes" (TJ/RS, Apelação n.º 697.020.717, j. 30-4-1997, Rel. Des. Érico Barone Pires, RT 745/633). "Tóxico - tráfico - Quantidade

significativa encontrada em poder do réu que o caracteriza, além de usuário, como traficante - Recurso não provido" (Apelação Criminal n.º 241.145-3 - Guarujá - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 06.08.98 - V.U.).

Com isso, reconheço que as negativas do réus em relação à prática do tráfico de entorpecentes restaram isoladas nos autos.

No tocante à causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, entende-se que tal causa possui caráter objetivo e deve ser aplicada, considerando que o fato foi cometido dentro de estabelecimento prisional.

De rigor, portanto, a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas.

Devidamente caracterizada a infração penal, com todas as suas elementares, com fulcro nos artigos 59 e seguintes, do Código Penal, passo à fixação da pena.

Em relação à pena base, em virtude da natureza da droga, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, considerando a circunstância agravante da reincidência, visto que este possui condenação transitada em julgado (processo nº 0001399-35.2018 -fl. 26), a pena intermediária deve ser fixada em 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos reais) dias-multa.

Na terceira fase, inviável a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 33, §4º da Lei de Drogas, pois o réu é reincidente. No mais, presente a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III e VI, da Lei 11.343/06, tendo em vista que o crime foi praticado dentro de estabelecimento prisional, a pena deve ser elevada no patamar de 1/6, totalizando 08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa.

No que toca ao regime inicial de cumprimento de pena, com base no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal, fixo o regime inicial de pena como o fechado.

Verifica-se, por fim, a inviabilidade do benefício previsto no artigo 33, §4º da Lei 11.343/06, visto que o acusado se dedicava à atividade criminosa.

Ademais, inviável a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, uma vez que não foram preenchidos integralmente os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para MIKE DIONÍSIO CORREIA, qualificado nos autos, à pena de 08 (oito) anos, 02 (dois) meses de reclusão em regime inicial fechado, e pagamento de e 816 (oitocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos art. 33, caput, c.c. artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade.

Não havendo informações concretas sobre a situação financeira, estabeleço o valor do dia-multa no mínimo legal.

Transitada em julgado, comunique-se para fins do disposto no artigo 15, III, da Constituição Federal.

Expeçam-se ofícios ao IIRGD e ao Cartório Eleitoral local para atualização de seus dados cadastrais.

Expeça-se a competente guia de recolhimento, encaminhando-a ao Juízo competente para instauração do devido processo de execução penal.

Intime-se os réus para que, no prazo de 10 dias, efetue o pagamento das custas processuais devidas (100 UFESP'S).

Tendo sido o réu defendido por defensor dativo, fica suspensa a cobrança das custas processuais, nos termos do § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil.

Expeça-se certidão de honorários ao(à) defensor(a) dativo(a) atuante nos autos, observado o código 302.

Em relação à droga apreendida, ante o trânsito em julgado da sentença, oficie-se à autoridade policial para imediata destruição, nos termos do artigo 72 da Lei nº 11.343/2006, ou comunicação nos termos do artigo 525 das NSCGJ.

P.I.C.

Tremembe, 17 de dezembro de 2021.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA